



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/261/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובע 1 **אלי מזרחי**

באמצעות ב"כ: עו"ד דרור אמיר
ז'בוטינסקי 7, רמת גן
טל': 0505666367 פקס: 1574340890

נגד

הנתבעת 4 **נציגות הבית המשותף ברח' נחשול 49, ראשלי"צ**

באמצעות ב"כ: עו"ד תנעמי אוריאל
השקמה 2, אזור
טל': 0507487719 פקס: 153507487719

פסק דין

1. בהתאם להחלטתי מיום 1.5.22 הוגשה תגובת הנתבעת לעניין התחשיב אליו הגעתי לשם חישוב דמי התחזוקה שהיה על התובע לשלם בשנים 2019-2021; לשאלה האם בדו"חות שהגישה כלולות גם הוצאות גביה מיוחדות; וכיצד ניתן לקבוע בכל שנה מראש תעריף אחיד שימלא אחר הוראות פסה"ד בתיק 3/103/2019.

תגובת הנתבעת

2. הנתבעת הודיעה כי לאחרונה נערכה אסיפה של בעלי הדירות בה הוחלט על המשך גבייה אחידה, למען אותם בעלי דירות לגביהם נקבע כי זכאים לגבייה לפי שטח דירתם.
3. הנתבעת מסכימה לתחשיב שנערך על ידי כב' המפקח ככל והוא נוגע לתובע בלבד.
4. עם זאת, הנתבעת טוענת כי על התוצאה הסופית לפיה התחשיב שנערך, קרי לסכום החודשי ע"ס 245.23 ₪, הוא חלקו של התובע בתשלום דמי הועד השוטפים, יש להוסיף בין 10% ל-20% כ"תוספת מקובלת" וזאת על מנת שבקופת הנציגות תהיה יתרה לכיסוי הוצאות לא צפויות. לכן היה על התובע לשלם מדי חודש 24.5 ₪ נוספים, קרי 270 ₪. הואיל ואף לטענתו שילם 266 ₪ הרי שעליו להשלים את ההפרש בסך 4 ₪ לכל חודש.
5. למעשה, טוענת הנתבעת, התובע שילם בשנים 2016-2019 רק 229 ₪ מדי חודש ולא 266 כך שהוא חייב לקופת הנציגות 37 ₪ עבור 14 חודש, כלומר 518 ₪ והתובע אינו מכחיש סכום זה.
6. ההכנסות שנכללו בדו"ח הנתבעת אינן כוללות הכנסות בגין גבייה מיוחדת. גבייה כזו נעשתה עבור פרויקט הצבת המצלמות עבורו נגבו 7,430 ₪; פרויקט טיפול בגג והצבת תאורת חירום עבורו נגבו 39,349 ₪ ובסה"כ 46,779 ₪. התובע שילם במסגרת הגבייה המיוחדת סך של 1,803 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/261/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. עוד טענה הנתבעת כי התובע אינו רשאי לקבוע או לדרוש נוסחת תשלומים אחרת לפי דרישותיו אלא אם הדבר יעלה לדיון באסיפה הכללית ויוחלט בהתאם.

תגובת התובע

8. בראשית דבריו הודיע התובע כי הוא מקבל את התחשיב שפורט בהחלטת מיום 1.5.22 ומאמץ את הקביעה כי לפי תחשבי זה הרי שהוא זכאי להחזר בסך ₪ 748 מאת הנתבעת בגין החלק שילם עובר ההוצאות השוטפות בשנים 2019-2021.
9. התובע שולל מכל וכל את טענת הנתבעת כי יש להוסיף 10% על הוצאותיה בשנים הרלבנטיות כ"הוצאות בלתי צפויות" ובכך להגדיל את חלקו בהוצאות התחזוקה. מדובר בטענה שעולה בחוסר תום לב שכן עסקינן בשנים בהם כבר ידוע היטב מה ההוצאות שהוציאה הנתבעת.
10. לעניין טענת הנתבעת כי התובע טרם שילם מלוא החוב מושא ההליך הקודם משיב התובע כי כל סכום בו חויב במסגרת פסה"ד שולם במלואו.
11. אשר להוצאות הגבייה המיוחדות בתקופה הרלבנטית, מתגובת הנתבעת עולה כי עמדו ע"ס של 46,779 ₪. עפ"י התחשיב המוסכם הרי שחלקו של הנתבע של הוצאות מיוחדות אלו צריך לעמוד ע"ס של 1,707 ₪. הואיל ובפועל שילם 1,803 ₪ הרי שהוא זכאי להחזר של 96 ₪.
12. התובע מבקש כי הנתבעת תקפיד להכין טבלאות מסודרות בגין הגבייה השוטפת והגבייה המיוחדת מכל דירה וכי בכל שנה תכין תקציב עדכני לפיו בעלי הדירות המשלמים לפי תעריף אחיד ישלמו יותר מהמשלמים מחיר דיפרנציאלי, לחלופין לקבוע כי כל בעלי הדירות ישלמו לפי תעריף דיפרנציאלי.
13. עוד ביקש להורות כי הנתבעת תנחה את הדיירים החונים ב"חניה כפולה" ברכוש המשותף לחדול מכך.

דיון וההכרעה

14. אין לפני מחלוקת כי בגין השנים 2019-2021 חלקו של התובע בהוצאות הבית המשותף עמד ע"ס של 245.23 ₪ לחודש וההפרש מהסכום שנדרש התובע לשלם (266 ₪) בתקופה זו עומד על 748 ₪.
15. הנתבעת טוענת בתגובתה כי על הסכום שנקבע כי על התובע לשלם יש להוסיף 10% שכך נהוג. בצדק התרעם התובע על טענה זו. ראשית, אין כל זכר לטענה זו בכתב ההגנה והיא בבחינת הרחבת חזית אסורה. שנית, הנתבעת לא הציגה כל החלטה המאפשרת לה להגדיל בדיעבד את דמי הועד השוטפים. שלישית, אין כל היגיון לחייב התובע **בדיעבד** בגין "הוצאות לא צפויות" כאשר החיוב נעשה עבור שנים שכל ההוצאות בגין כבר ידועות וסופיות. על כן אני דוחה טענה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/261/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. הנתבעת מבקשת לקזז מכל סכום שיפסק לזכות התובע חוב נטען בסך של 518 ₪ אותו מכחיש התובע. אין בדעתי להידרש כלל למחלוקת עובדתית זו. הואיל והחוב הנטען מעוגן בפסק הדין שניתן בתיק 3/103/2019, רשאית הנתבעת לנקוט נגד התובע בהליכי הוצל"פ לגבייתו. איני מתיר קיזוז מכל סכום שייפסק לטובת התובע בגדר הליך זה, אלא בהסכמת הצדדים.

17. הנתבעת אמנם הגישה את האסמכתאות לעניין ההוצאות המיוחדות שהוציאה בתקופה הרלבנטית, אך התעלמה מהצורך לערוך חישוב נפרד ונוסף ביחס לחלקו של התובע בהוצאות אלו.

ההוצאות המיוחדות בגין התקנת מצלמות, תיקון הגג והתקנת תאורת חירום מסתכמות בסך של 46,779 ₪ וחלקו של התובע עומד ע"ס של 1,708 ₪ (102.63/2810.62*49,779). הואיל והתובע שילם 1,803 ₪ אני קובע כי הוא זכאי להחזר בסך של 97 ₪ בגין חלקו בהוצאות המיוחדות.

18. אשר על כן אני מורה כי על הנתבעת להשיב לתובע סך של 845 ₪ בגין חלקו בהוצאות הכוללות של הבית המשותף בשנים 2019-2021.

19. התובע עומד על כך כי הוצאות הניהול והאחזקה בהם יישא יחושבו עפ"י שטח דירתו ביחס לשטח הדירות של כלל בעלי הדירות, זאת בניגוד לעמדתם של רובם של בעלי הדירות אשר מבקשים כי יושת תשלום אחיד על כל בעל דירה. משנפסק בתיק 3/103/2019 כי התובע, וכן הבעלים של 4 דירות נוספות, זכאים לשלם את חלקם בהוצאות התחזוקה של הבית המשותף בהתאם לדרישה האמורה, לא ניתן לכפות עליו תחשיב אחר. עם זאת, אין התובע יכול לכפות על בעלי הדירות לשלם באותו אופן, בלא שהנושא הובא להצבעה בפני האסיפה הכללית.

20. הדרישה כי יוכן תקציב לפיו בעלי הדירות המשלמים באופן אחיד ישלמו יותר מאלו המשלמים תעריף דיפרנציאלי אינה מובנת לי. הרי בעניינו של התובע נמצא כי נדרש לשלם 245 ₪ בלבד כתעריף חודשי בעוד בעלי הדירות המשלמים תשלום אחיד שילמו 300 ₪ מדי חודש. כל עוד לא נוצר גרעון בקופת הנתבעת – והדוחות שהוגשו מצביעים כי נוצר עודף תקציבי בכל שנה משנת 2019 – ברור כי דמי התחזוקה השוטפים שיגבו מאת התובע. בסופו של יום בכל שנה יהיו נמוכים מהתשלום השוטף שישלמו בעלי הדירות המשלמים תעריף אחיד.

21. כמו כן, אני סבור כי אין מקום לדרוש כעת מהנתבעת כי תקבע את אופן קביעת התקציב השנתי באופן שלא יידרש בתום כל שנה לערוך ביחס לתובע חישוב בדיעבד, כפי שנעשה על ידי בהחלטתי מיום 1.5.22 ופסק דין זה. לא מצאתי כי עריכת תחשיב בחלוף 30 יום מתום כל שנה, המתבסס על הוצאות שהוציאה הנציגות בפועל יש בה משום הכבדה יתרה על מי מהצדדים.

22. בהינתן כי הנתבעת מגבה כל הוצאה בספריה בחשבונית/קבלה אין כל קושי לערוך תחשיב לשנה החולפת המתבסס על ההוצאות בפועל במכפלה של שטח דירתו של התובע (102.63



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/261/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מ"ר) מתוך שטח הדירות הכולל (2810.62 מ"ר). במילים אחרות, חלקו של התובע, בחישוב שנתי, בהוצאות התחזוקה של הבית המשותף הוא סכום ההוצאות הכולל במכפלת חלקו היחסי: 0.0365 (לשם קבלת התעריף החודשי יש לחלק ב- 12). לדוגמא, בשנה בה הוצאות הנתבעת יעמדו על 90,000 ₪ חלקו של התובע יעמוד על 3,285 ₪, או 273.75 לחודש.
23. הדעת נותנת, כפי שעולה מהתחשיב לשנים 2019-2021, כי ההפרש בין הסכום שנדרש התובע לשלם בכל שנה וההפרש שידרש להוסיף, או להיות מזוכה בגינו, צפוי לנוע סביב 15 ₪ לחודש.
24. **על מנת למנוע מחלוקת נוספת בעתיד אני מורה כי תעריף הבסיס לפיו ישלם התובע כל חודש דמי ועד יעמוד ע"ס של 255 ₪ על בסיס הוצאות שנתיות של כ- 84,000 ₪ וזאת לשנים 2022-2024.** ככל שממוצע ההוצאות השנתי בתום תקופה זו יהיה גבוה מ- 89,000 ₪, או יהיה נמוך מ 80,000 ₪, יתעדכן סכום הבסיס בהתאם. הצדדים רשאים להסכים ביניהם על תעריף בסיסי אחר כראות עיניהם. בתום כל שנה יש לערוך תחשיב לבירור התעריף הסופי שעל התובע היה לשלם והצדדים יתחשבו בהתאם.
25. ככל שנדרשת הנתבעת לבצע גבייה מיוחדת לשם טיפול בהוצאות לא צפויות, הרי שאין כל מניעה כי חלקו של התובע בהוצאה הבלתי צפויה יחושב בזמן אמת בהתאם לנוסחה שלעיל, על בסיס הצגת החשבוניות הרלבנטיות.
26. לסיום, אני מורה לנתבעת לתלות תוך שבוע הודעה בלוח המודעות של הבית המשותף לפיה דיירי הבניין מתבקשים שלא להחנות את רכבם בחניה כפולה באופן שעלול להפריע לשימוש סביר של כלל המשתמשים בחניון.
27. אשר להוצאות המשפט בגין ניהול הליך: התובע ויתר בהסכמה על חלק מהסעדים והנתבעת נעתרה בהסכמה ובלא עיכוב למתן חשבוניות ודו"חות. עם זאת, חרף תוצאות התחשיב שערכתי ואשר מקובל היה גם על הנתבעת סירבה להשיב לתובע את חלקו בטענות אשר נדחו על ידי במסגרת פסק דין זה. בהתחשב בכך שבסופו של יום נמצא כי התובע זכאי להחזר בסך 844 ₪ בלבד תישא הנתבעת בהוצאות משפט בסך כולל של 1,000 ₪.
28. הסכום שנפסק לזכות התובע והוצאות המשפט ישולמו לידי ע"י הנתבעת תוך 30 יום.

ניתן ביום 9 יוני 2022, י' סיון תשפ"ב, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין